

עין משפט
גד מצוה

ב א מיי פֿאַ מהל' כבודת
הל"ג וית ופֿאַ מהל'
אסורי מוצת הל' ין טוֹשֶׁע־
ייד' סר ש פטי' ו
ג ב מיי פֿיו מהל' כבודת
הל"ה ין
ד ג מיי שס הל"ז:
ה ד מיי שס הל"ח:
ו ה ו מיי פֿיח מהל' שמיטה
ווינל הל"יִא:



שיטה מקובצת

א) מר דמכרין באישלוי:
ב) מילתא קשיא ליה:
ג) מברייתא הכא במעשר:
ד) אביהו דיתומים נגזרו:
ה) ששת ואוקפד: ו) דרובבות.
ז) גילין. רשי' פ'י נעות חימה
דאך ר' דרובבות לענות
ואמר ר' מנחם חסיד דיל
שראה בפירושי ארץ יין
דרובבות לשון ובות
דייבא
דמתרגמינן ובות כאדם
חישן גוטף ויר ספוי וחי'
קאמר גבי כומר של ענבים
כיון שארז נוגע בו דרבב
ומהו בירושלמי בפ'
בנצרפין שקלים כיון
שאומרים הלכה מפרשה
שפתותיהן מרחשות נמקין
בקבר. גי': ו) זעירא ואמר
ליה ר' שמעון בר גורא
מאי: ו) אותו וכיצד מוכרין
אותו מבליעים בעורו
ובחלבו ובגידיו ובקרניו
מכלל דגדול: ון מהא תבין:
ז) יכול למוכרן להצניא:
ח) פירון אטפי ופרקי:
ט) ארזו נמכר: י) יגאל
הדרמים כדפרש' ון תרילין
לזאבדן: יא) ימים כדי
שידחקו: יב) למכור הבשר
אלא: יג) לולב. לולב לוקח:
יד) חיוב פירות שנקטו
בשביעית נמקין: יו) מהא תבין:
יז) בשביל בשר גזר:
יח) מבליעו בעורו ובחלבו:
יט) כמו שאפרש לקמן:
כ) דיימין בשלשה וברכת:
כא) ולא פריך חיובין חיבת
קאמר נמקח:



רבינו גרשום

הניחא למאן דאמר קדש
מוזב לא היו בכלל העפירה
והוציח. קנתי נשחטין
אפי' לפני פדיונן ולבשרו
הכי יכול לפדותן ולא
בעו העפמה: אלא הניחא
דאמר היו מאי איכא
למפר. היכי יכול לפדותן
לאחר שחיטה: אדמעיקרא.
דרבשת פדיונן הוי הגנה
להקדש דמוסרי' על פדיונן
בבשר שיהא רשאי למוכרן
באישלוי: במעשר נמי לא
יגאל ארזו נמכר דליה'
דחומים דרתיב בהו לא
ימכר ולא יגאל מה מל
מכירה עמו אף כאן מוכרין
עמו: ושייח באקדמותא.
בשחיתות מברייתא. דלקמן.
הכא בבתי' דמשמע
במעשר באישלוי הוא
לדא מודכן הוא בביתו
מודכן לאחר פדיונו ולאחר
שחיטה: במעשר בהמה
של יתומים עסיקי' ומשום
השב אבידה. דמשעמ'
שלא יפסידו התירו אבל
גדול לא: טרסיה. שופיה
ואית דאמרי מתורגמניה:
שמע' מניה. הא במעשר
של יתומים עסיקינן: מאן
עקי'. כלומר שעקצני שלא
רצה לומר הלכה משמי:
דרובבות מנענעות: לדור
בשני עולמים ביחד. אלא
זה (שאמרן) דרובבות כלומר
שאמר הלכה משמו דרובבות
בעולם הזה ושפתיו דרובבות
בעולם הבא: ככומר של
ענבים. בשפתחילין לבסוס
כיון שנוגע בו דרבב.
השומרים משמיע קול: מאי

ברייתא. דאמרן ופרקא מברייתא:
בביתא דמוחרין למכור דלא בני
אכילה ניהו. מכלל דמעשר של
גדול: לולב בשביעית. מותר למכור.
לפי שאינו פירי: אתרוג
במתנה. שאינו רשאי למכור פירי:
התם בהבלעה באחריו לא מוכחא
מילתא דמוכר לו אתרוג משום דרמי
אתרוג אינו אלא פשוט
ואינו מנוף הלולב ולא מינכרא
מילתא דהבלעה ככל אבל הכא כי
ובין ליה עור בהמה בדמי בשר
ובדמי עור מוכחא מילתא דובין
ליה בשר בהבלעה לחכי גדול
אפי' בהבלעה לא: אמר רבא איי'.
כדתריין אבבי דמעשר בהמה של
יתומים ו) ביוצא המוכר
אותו מבליעו כי מעשר בהמה
דמעשר במה דקאמר ברייתא
תרי זמני למע לי אלא אמר רבא
כי: אימתי אינו נגאל. אינו נמכר:

לא:

במעשר בהמה שֶׁ יתומים בו'. אפי'
הולך רב ששת להעמיד בשל
יתומים דמשמע ליה
מתני' בלא הצלעה דומיא דפסולי
הבשר אלא החלז והעור

מבֿרֿיעֿין ו בחבֿבו. דאסור למכור
והגידין ויש לדקדק
מכאן דאפי' מאן דאסר לקמן
(דף לב:) להמנות עובד כוכבים
על הבכור חלזו מיהא שרי
דכעור חשיב ליה כיון דאסור
באכילה לשראל ומיהו
שמונו של גיד דלא אסור
למאוריתא אִפֿשר דאסור אצל
הלכה כרבי עקיבא דשרי
לעובד כוכבים אפי'
הבשר כמו יא' שמפרש לקמן:

אם בן מעשר בהמה מעשר
בהמה תרי זימני ז"ל. יש מקומות
דדייק כי האי גוונא צריש
בבא מניעא (דף קג.) גבי זה
אומר אני מנאמיה לשפירין
והא זה וזה קנתי וצריש נדרים
(דף ד.): פריך אסור אסור למה
לי וצריש סנהדרין (דף ג.) פריך
שלשה שלשה למה לי עוד
זההוא פירקא (דף ה.) וכי
מימא פרושי קא מפרש מאי
זמון צרכת זמון והמניא זמון
יס שלשה וצרכת הזמון
בשלשה ובפ' בתרא דמועד
קטן (דף כד:) דמפרש
לשמה ולמריעות שלשים יום
פריך והמניא לשמחה שלשים
ולמריעות שלשים יום
וצפרק צית כור (ב"ב דף קד.)
פריך אני מוכר לך אני מוכר
לך תרי זימני למה לי ותימה
דנכמה דוכתי לא פריך כי
האי גוונא בפ"ק מחולין (דף
טו:) גבי נעץ סקין צכותל
ושטת זה שמטמו כסירה
דקאמר התם פרושי קא מפרש
מאי ממוכר לקרקע סקין
דלא מבטל ליה ולא פריך
שמטמו כסירה תרי זימני
למה לי וצפרק גיד הנשה
(מחולין דף טז.) גבי ציגים
טסירות ששלקן עם ציגים
טמאות דקאמר פרושי קא
מפרש ולא פריך אסורות
אסורות למה לי ובפ' כל
הבשר (שס דף קיג.) גבי דג
טהור שמתלוו עם דג טמא
דקאמר פרושי קא מפרש
ולא פריך מותר מותר למה
לי ובהגול קמא (ב"ק דף
מז:) גבי נתן לאומנין וקלקלו
דקאמר פרושי קמפרש
ולא יא קאמר חייבין לשלם
תרי זימני למה לי וצגיטין פ'
השולח (ד' מז:) גבי כל נכסי
נמונים לפלוני ופלוני עבדי
דקאמר פרושי קמפרש
ולא פריך ולא קנו ולא קנו
למה לי וי"ל דכלל ליהי'
דוכתי דפריך תרי זימני
למה לי לא שייך לומר כל
ך פרושי קמפרש כמו
בזהן דוכתי דלא פריך:

וואף רב שמואל בר רב יצחק

סבר דא דהא דרבא. פי'

מקרא אחרینא ולא מטעמיה:

דלא

מילתא אמר רבא א"כ מעשר
בהמה תרי זמני למע לי אלא
אמר רבא הכי קאמר מעשר
בהמה של יתומים מוכרין אותו
דכרכו ומעשר בהמה דגדול
ששחמו מבליעו בעורו
בחלבו בגידו ובקרניו אמר
רבא מנא אמינא לה דכתיב
והיה הוא ותמורתו יהיה
קודש לא יגאל אימתי" עושה
תמורה מחיים אימתי אינו
נגאל מחיים הא לאחר
שחיטה נגאל * ורבנן (ההוא)
דגזרו לאחר שחיטה אטו
לפני שחיטה דבר הנישום
מחיים גזור רבנן לאחר
שחיטה אטו לפני שחיטה

דבר ומכר הילכן כי אסריה
קרא למכור דומיא דעשיית
תמורה הוא דאסר ליה:
אימסי עושה תמורה מחיים.
גזרו לאחר שחיטה נמכר:
ורבנן (י) גזרו לאחר שחיטה
אטו לפני שחיטה. דקדמתי
לעיל אינו נמכר לא חי ולא
שחוט: דצי הנישום. נמכר'
מחיים כגון הבשר שכל
חשיבות דבהמה אינו אלא
יש בצבשר גזור רבנן לאחר
שחיטה: דאסרו:

דלוקח לולב מחבירו. לי נאסר
דהלקח לולב מעם הארץ גרסין,
דא נעם הארץ קמיירי, כדאמרינן
גמ', ועם הארץ לגבי חמר לא
קיי ליה חזירו, ולי לוקח נמי
עם הארץ מי ציית לן להחיות
בזכרו בחשוד (סוכה וס.).
נותן לו אתרוג במתנה.
חמר קטנה שהוענא טלה
מעם הארץ בשביעית, יקנש
ממנו ליתן לו אתרוג כמתנה
(שם). מבליע לו דמי אתרוג
בלולב. ימכר לולב ביוקר עד
שיקן לו אתרוג (שם).

כל פסולי המוקדשין פרק חמישי בכורות

גב' אלא לפני פדיונו. ודמים
להקדש: נשחטין. בתמיה.
והיאך יכול י' למוכרו להניא
לחולין לאחר שחיטה: הא
צני העמדה והערכה.
דבהמה הקדש אינה נפדית
אלא מחיים דכתיב (ויקרא
כו) והעמיד את הבהמה לפני
הכהן והעריך אותה הכהן
וגו': הניחא למ"ד.

בפ' בתרא דתמורה (דף
לב:) קדשי מונח לא היו
בכלל העמדה והערכה
איכא לאוקומי דנפדין
ונמכרין לאחר שחיטה:
אדמעיקרא. כשהצעלים
פודין אותן מתחלה מיד
ההקדש איכא הגאה להקדש
אי שרית ליה לצונו
באיטולא לאחר פדיון יא'
טפי ופריק: (ט) **שפאטסן**
לצעלים. שאין נותנים
שום דמים להקדש עליו
בכור ומעשר בהמה: לא
ספדה. אף בכור שור
או בכור (י) עז לא ספדה
וגו' (במדבר יח) ומשמע
צעלים אין פודין אותן
אצל נמכר הוא לאחרים
משציב ליד כהן: לא יגאל
והיה שור ותמורתו יהיה
קדש לא יגאל יש ואין
נמכר דגמרינן לא יגאל
דהכא מלא יגאל יא' כדמפרש
לקמן (ב) ששמעין (א)
ושנייה **בדמאותא**
מזרייתא. ופירקה
בשהכמת הצקר מזרייתא.
ולקמן מפרש מאי צרייתא
ושיני לה הכי כהא מתני'
צמעשר בהמה כו': **השז**
אציבה. שאין יכולין יין
לחוללו כולו ויסקיח וצמעשר
בעל מוס קמיירי: נגעו
בה. להחיר: **סרסיה**. שמעיה:
אמרה **צני** **מדרשא**.
להאי פירוקא: **מאן**
דעקז. מי הוא שעקצני
ונשכני שלא אמרה משמי
תעקציה עקרבא שמתא:
דוצבות. נעות והנאה
הוא לו שדומה כחי: **כומר**
ענבים. שאוספן כצלי
אחד שבעה ימים או
שמונה ימים יטו שידחקו
ויחבשלו: **מאי** **צרייתא**.
דאמרן לעיל ושנייה
מזרייתא: **מזליעו**
בחלזו. דאסור למכור יט
בשר אלא החלז והעור
והגידין ימכור ויצליע לו
בזה דמי הבשר שימכור לו
העור והגידין ביוקר כמה
ששזה הכל ייתן לו הבשר
במתנה: **מאי קאמר**.
מעיקרא תני מוכרין אותו
דמשמע כדרכו והדר תני
מזליעו: **דגדול** שאינו יתום:
הלוקח לולב יין לוקח
לשוקק מדקדש בכור למכור
אדם בשביעית מעם הארץ
יין פירות ששלקטו
בשביעית משום דבת ששית
הנעלים יכולין לפדותו
ולנאשו (ה) וכל האילנות
הולכין אחר חנטה חוץ
מאתרוג ומתרוג אינו
רשאי ליקח בשביעית
אש"ג דחנטה בששית
משום דאתרוג בתר לקיטה
אוליןן ופירות שביעית
היא ואין מוסרינן דמי
פירות שביעית לעם
הארץ שעושה בהם סחורה
ואינו מצעין בזמן
הצביעור כשכלה לחיה
שצדדה: **הסס** לא מוכחא
מינאפא. משום דדמיו
קליס ואינו ניכר שהצליעס
בלולב אצל הסס אפילו
דבהצלעה נמי מוכחא
מילתא דמוכר הבשר דהדצר
ידוע שאין עור נמכר
כולי האי דממיס יקריס:
אס **כן**. דכולה חדא
קמני: **פרי** **זימני**. מעשר
בהמה דמני צברייתא
ל"ל: **והיה הוא ותמורתו**.
צמעשר בהמה כתיב
ומהאי לא יגאל נפקא
לן דלינו ושאינו

הלוקח לולב מחבירו. לי נאסר
דהלקח לולב מעם הארץ גרסין,
דא נעם הארץ קמיירי, כדאמרינן
גמ', ועם הארץ לגבי חמר לא
קיי ליה חזירו, ולי לוקח נמי
עם הארץ מי ציית לן להחיות
בזכרו בחשוד (סוכה וס.).
נותן לו אתרוג במתנה.
חמר קטנה שהוענא טלה
מעם הארץ בשביעית, יקנש
ממנו ליתן לו אתרוג כמתנה
(שם). מבליע לו דמי אתרוג
בלולב. ימכר לולב ביוקר עד
שיקן לו אתרוג (שם).

היינו בשר דאדם שם מחיים
כמה שזה הבכור גזור רבנן
לאחר שחיטה דאינו נמכר
אטו קודם שחיטה דאסרו:

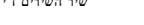
מסורת הש"ס

א) [נקמן לב:], ב) תמורה
ה: ת. ב"ק יג. [נקמן לב:],
ג) נימות לו: ד) שם
לו. ט) [נקמן לב:], ו)
סוכה לט., ז) [נקמן לב:],
ח) [צ"ל הול], ט) שייך
למתני', י) של צ"ק. יא)
[דף לב:], יב) [כשמכר
רש"ש:] יט) שייך לך
לב פ"א,



תורה אור השלם

1. אך בבזר שזר או בבזר
כשב או בבזר עז לא תפדה
קדש הם את דמים תזרק
על המזבח ואת חלקם
תקטירי אשה לריח ניחוח
במזבח יח יז
2. לא יבקר בין טוב לרע
ולא ימירנו ואם חמר
ימירנו ויהי הוא ותמורתו
יהיה קדש לא יגאל:
3. אגורה בארקה עולמים
אִתְּסַחַב בִּסְתֵר בְּגִיף פִּלְתִּי:
תהלים סא ה
4. וחפך בין תשוב וחלף
לדודי למישורים דובב
שפתי ישינים:
שיר השירים י ז



הגהות הב"ח

א) נמי רב ארי: ב) רש"י
ד"ה לא ספדה וכי שזר
או בכור כשב או בכור
עז לא ספדה: ג) ד"ה
לא יגאל ותי' בשמעין
דחרמים הס"ד: ד) ד"ה
הלוקח וכי דכל האילנות:
ה) ד"ה ורנן הוא דגזרו
לאחר שמיטה:



גליון הש"ם

גמ' ורבנן ההוא דגזרו: פ'
וזמנים ע"פ מ"ד מוה"ם
למאי:



מוסף רש"י

טפי ופרקי מעיקרא.
בשיל פסדיוס להקדש הקליו
עליהן להיות משחטין
באשטיל וממכרין
באיטולא ונשקלין
בלעטלא. כדי שירבה
הפסדה אותן מדמי
מתחלה ובחיים (שם).
בבכור נאמר לא
ספדה. בבכור חס נאמר
אף בכור שזר וגו' לא
ספדה. פדיון הוא דלית
ליה לשיקוק מדקדש
בכור למכור באשטיל
ולשקול בלעטלא (ב"ק
צ"א) פדיון הוא שאין לו
שיכנס פדיונן בקדושה
והוא יא' לחולין (תמורה
ח.) שאין העולם יכולין
לפדותו ולנאשו
זו מנאס מחולין כגון
גזירא וטבירה (שם
טו.) ובמזכר וחי.
אצל נמכר הוא חי ולוקח
ואכלתו קדושה כשימאס
או אס גזית קיים יקרינט
(ב"ק צ"א) שס נפל
זו מוס יכול למכור
לכהן בחיות בכור,
דהכי מצינ לא מפרש
לאשמועינן דבמיתה
שכי (תמורה ה.) ועי'
בהתנחוח (הב"א)
ויחלז בקדושה חו
היא הקדושה שלא
יאמטנו באשטיל ולא
ישקלטו בלעטלא
(שם ח.) במעשר נאמר
לא יגאל. ומגמרין
[נקמן לב:] האי לא
יגאל מלא יגאל דממיס,
דכתיב כהן לא ימכר
ולא יגאל מה ליה
מכירה עמו אף כאן
מכירה עמו, הלכן
אינו נמכר לא חי ולא
שחוט כו' (ב"ק צ"א).
יאמרו דבר שמועה
מפי בעולם יהוה.
שהיו שפתי נעות
בקבר כאלו אינו חי
(בבבא צא.) דרובבות.
נעות. לשון דבר
(וי"ג דבב) שרמשת
ומצאנן (שם). כומר.
לי שמעיןן זו ענבים
עד שמתחממין וייתי
נוח לנאס. כמו
מכמר בשרא דמדמי
נשחט (שם). דרבב.
היין רומש ועז
ויחלז למעלה, דובב
פריטי"ה (שם).

הלוקח לולב מחבירו. לי נאסר
דהלקח לולב מעם הארץ גרסין,
דא נעם הארץ קמיירי, כדאמרינן
גמ', ועם הארץ לגבי חמר לא
קיי ליה חזירו, ולי לוקח נמי
עם הארץ מי ציית לן להחיות
בזכרו בחשוד (סוכה וס.).
נותן לו אתרוג במתנה.
חמר קטנה שהוענא טלה
מעם הארץ בשביעית, יקנש
ממנו ליתן לו אתרוג כמתנה
(שם). מבליע לו דמי אתרוג
בלולב. ימכר לולב ביוקר עד
שיקן לו אתרוג (שם).

^[1] נאסר דל"ע מיירי בגוונא דסיפא דהמכר אותו מנצליע וכי מעשר וכי